

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू
(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०

प्रस्तुतकर्ता: साबिक: माननीय अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत

हाल: माननीय अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. रणेन्द्र बराली
२.	मा. निशा डाँगी
३.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी
४.	मा. माधव सापकोटा
५.	मा. सोबिता गौतम
६.	मा. प्रेम सुवाल

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. प्रेम सुवाल	उद्देश्य र कारण	<u>उद्देश्य र कारणको शुरुमा थप्नु पर्ने:</u> “विश्वको कुनै पनि कुनामा विकास भएको विज्ञान प्रविधिको उपलब्धि मानव जातिकै उपलब्धि भएको हुँदा यसको उपभोग गर्न बाँकी देशलाई अवरोध गर्न पाउने छैन। विश्वव्यापीकरणको अर्थ पुँजी लगानीको नाममा साम्राज्यवादी देशहरूले बाँकी विश्वको कच्चा सामान र बजार कब्जा गर्नु होइन। आर्थिक उदारीकरणको अर्थ सबै नागरिकलाई समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्न राज्यले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने हो, केही उद्योगी-व्यापारीलाई एकलौटी गर्न दिने होइन, राज्य मूकदर्शक भएर बस्ने होइन।”

२.	मा. प्रेम सुवाल	सैद्धान्तिक अवधारणा	<u>सैद्धान्तिक अवधारणाको शुरुमा थप्नु पर्ने:</u> “विश्वको कुनै पनि कुनामा विकास भएको विज्ञान प्रविधिको उपलब्धि मानव जातिकै उपलब्धि भएको हुँदा यसको उपभोग गर्न बाँकी देशलाई अवरोध गर्न पाउने छैन। विश्वव्यापीकरणको अर्थ पुँजी लगानीको नाममा साम्राज्यवादी देशहरूले बाँकी विश्वको कच्चा सामान र बजार कब्जा गर्नु होइन। आर्थिक उदारीकरणको अर्थ सबै नागरिकलाई समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्न राज्यले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने हो, केही उद्योगी-व्यापारीलाई एकलौटी गर्न दिने होइन, राज्य मूकदर्शक भएर बस्ने होइन।”
३.	मा. प्रेम सुवाल	आर्थिक टिप्पणी	<u>आर्थिक टिप्पणीको शुरुमा थप्नु पर्ने:</u> “नेपालको संविधानअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्न।”
४.	मा. प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	“समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्न” थप्नु पर्ने।
५.	मा. सोबिता गौतम	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावनामा</u> देशको आर्थिक विकासकालागि आर्थिक क्रियाकलापको अधिकतम प्रवर्धन गर्न सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी चल तथा अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्व गर्ने गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न वाञ्छनीय भएकोले।
६.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा ऐनपछि "२०८०" को सट्टामा "२०८१" राख्ने।
७.	मा. माधव सापकोटा	१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) सुरक्षित कारोबार शब्दले सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट गरिने सबै किसिमका कारोबारहरू समेटिएका छन् कि छैनन् एकिन हुनु पर्ने।
८.	मा. निशा डाँगी	१	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उल्लेखित वाक्यको सट्टामा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्ने: "यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ औँ दिनदेखि लागु हुनेछ।"

९.	मा. रणेन्द्र बराली	२	<u>उपदफा थप्नु पर्ने, झिक्न नहुने खण्ड (ध) र (न) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> खराब नियतले कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सजायको भागिदार बनाउने। असल नियतले कारोबार गर्नेलाई सजायको भागिदार हुन नपर्ने स्पष्ट उल्लिखित गर्ने धातुजन्य वस्तुलाई नगद सरहको मान्यता दिने।
१०.	मा. माधव सापकोटा	२	अमूर्त शब्द झिकिएको सम्बन्धी व्यवस्थाले अझ अस्पष्टता सिर्जना गरेकोले यसमा एकरूपता कायम हुनु पर्ने।
११.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	३	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) मा खनिज पदार्थपछि "काटनु पर्ने" भन्ने शब्दको सट्टामा "कटान गर्नु पर्ने" भन्ने शब्दहरू राख्ने सोहीको चल सम्पत्तिपछि "लगायत प्रचलित कानून बमोजिम" भन्ने शब्दहरू थप्ने। सोही दफाको उपदफा (६) मा सट्टापछि "अमूर्त र" भन्ने शब्द थप्ने।
१२.	मा. माधव सापकोटा	३	<u>उपदफा (११) को खण्ड (त) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> थप गर्ने धितोको सम्पत्ति भन्नाले धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ। <u>यसपछि थप गर्ने:</u> साथै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र एवं सिपको प्रमाणपत्रलाई समेत जनाउँछ।
१३.	मा. सोबिता गौतम	३	<u>उपदफा (११) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (११) "धितो सम्पत्ति" भन्नाले धितोको हक सिर्जना गर्ने चल ,अचल र अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ।
१४.	मा. प्रेम सुवाल	३	<u>मूल ऐनको दफा २ को ५ मा थप्नु पर्ने:-</u> "कानून बमोजिम सिमाङ्कन गरिएको चल (सम्पत्ति)" <u>उपदफा (३) को खण्ड १ क मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "आगामी तीन वर्षभित्र सुरक्षित कारोवार सम्बन्धी क्षेत्र नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ। सुरक्षित कारोवार सुनिश्चित बनाउन सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेछ"

१५.	मा. सोबिता गौतम	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) धितो दिने व्यक्तिको यथार्थ विवरणको प्रयोग गरी दर्ता अभिलेखमा खोजी गर्दा सूचनामा भएको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने भएमा धितो दिने व्यक्तिको विवरणमा कुनैपनि सामान्य त्रुटि हुन नहुने र भएको खण्डमा त्यस्तो सूचना मान्य हुने छैन।
१६.	मा. माधव सापकोटा	१३	<u>उपदफा (४) को खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम नयाँ थप गर्ने:</u> कारोबारको सूचनाको माध्यम स्पष्ट तोकिनु पर्ने।
१७.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	१४	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) को खण्ड (ग) मा लागिपछि "सहज" शब्द थप्ने।
१८.	मा. निशा डाँगी	१५	<u>मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन:</u> उक्त प्रास्तावित संशोधन खारेज गरी थप प्रष्ट व्यवस्था गर्ने।
१९.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	१५	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा कुनै पनि पछि "उपयुक्त" शब्द थप्ने। सोहीको सक्नेछ पछि "कुनैपनि माध्यम भन्नाले विद्युतीय माध्यमलाई समेत जनाउँछ" भन्ने शब्दहरू थप्ने।
२०.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	२४	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) को खण्ड (क) मा "विक्री" शब्दको सट्टामा "खरिद" भन्ने राख्ने।
२१.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	२९	को रहेको कृषिपछि "जन्य" शब्द थप्ने।
२२.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	३२	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) को खण्ड ३(ख) मा लिने व्यक्तिपछि "बाहेक" शब्द थप्ने।
२३.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	३५	मा "अधिग्रहण गर्न" भन्ने शब्दहरूको सट्टामा "स्विकार गरी अगाडि बढाउन" भन्ने शब्दहरू राख्ने।
२४.	मा. सोबिता गौतम	३९	<u>उपदफा (१) पछि १क थप गर्ने:</u> १. धितोको सम्पत्ति छिट्टै सड्ने,गल्ने भई वा सोको मूल्यमा तुरुन्तै गिरावट आउने प्रकृतिको भई सूचना दिन व्यावहारिक नहुने भएकोमा बाहेक धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति सार्वजनिक रुपमा बिक्री गर्ने समय र स्थान वा निजी रुपमा बिक्री वा अन्य कुनै तवरले

			बेचबिखन गर्ने समयको मानसिब जानकारी धितो दिने व्यक्ति वा धितोको सम्पत्तिमा अधिनस्थ परिपक्व धितोको हक भएको अन्य कुनै धितो लिने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ; १क. उपदफा (१) बमोजिम बेचबिखन गर्नुपूर्व धितो दिने व्यक्तिलाई तिन पटकसम्म आफ्नो दायित्व वहन गर्ने चेतावनी दिनु पर्छ;
२५.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	४०	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) को खण्ड (क) मा "सो बेचबिखनमा असल नियतले मूल्य तिरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताले" भन्ने शब्दहरूको सट्टामा "त्यो सम्पत्तिको मूल्य तिरी खरिद गर्ने व्यक्तिले" भन्ने शब्दहरू राख्ने
२६.	मा. सोबिता गौतम	४०	<u>उपदफा १ को खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> धितोको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा सो बेचबिखनमा कानून बमोजिम मूल्य तिरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताले प्राथमिकताको माथिल्लो क्रममा रहेको धितोको हकको अधिनमा रही त्यस्तो धितोको सम्पत्ति, धितोको हक, अधीनस्थ धितोको हक वा विशेषाधिकार बिना नै प्राप्त गर्ने
२७.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	४२	<u>उपदफा (२) को सट्टामा यो उपदफा (२) राख्ने:</u> (२) उपदफा (१) बमोजिम धितो दिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति ननिखनेमा वा यस ऐन बमोजिम धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री नभएमा धितो लिने व्यक्तिले नै त्यस्तो धितोको सम्पत्ति सकार्न सक्नेछ।
२८.	मा. माधव सापकोटा	दफा थप गर्नु पर्ने	संविधानको धारा २५ को उपधारा १ को स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लेखित सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे स्पष्ट गरिएको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै यस ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे उल्लेख गरी दफा थप हुनु पर्ने।

नोट: क्र.स. १ देखि २८ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख